

1509032-18.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099522/2021 - 73º D.P. JACANA, 17289942 - 73º D.P. JACANA, 1920/21/336 - 73º D.P. JACANA, 1923/21/336 - 73º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509032-18.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509032-18.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099522/2021 - 73º D.P. JACANA, 17289942 - 73º D.P. JACANA, 1920/21/336 - 73º D.P. JACANA, 1923/21/336 - 73º D.P. JACANA, 1924/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2099522 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO ALVES DE SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

VICTOR HUGO ALVES DE SÁ (RG: 71174559) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia no dia 12 de abril de 2021, por volta das 12h47, na Avenida Boschetti, 1190, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da capital, estaria trazendo consigo e guardando, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 497.8g (quatrocentos e noventa e sete gramas e oito

decigramas) de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04) e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 64/68).

O réu foi citado (fls.126), apresentando esta sua Defesa Prévia (fls. 130/133), a denúncia recebida (fls. 146/149), sendo acolhido o pedido da Defensoria Pública, concedendo liberdade provisória ao acusado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais e, ao final, houve o interrogatório do réu.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu: desclassificação para a conduta de usuário; fixação de pena no mínimo legal; reconhecimento do tráfico privilegiado; aplicação do regime aberto com substituição por pena restritiva de direito.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 9/15); auto de exibição e apreensão (fls. 17); laudo de constatação (fls. 109/111); laudo definitivo toxicológico (fls. 112/114), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O auto de constatação de substância e o laudo químico-toxicológico comprovam que a droga apreendida em posse do acusado era: 497,8 gramas de maconha (fls. 109/111 112/114)

Os policiais militares Jefferson Eugenio e Bruno Rodolfo da Silva narraram extrajudicialmente que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Silva Guimaraes, 487, visualizaram um indivíduo que passava pela via notadamente conhecida como um ponto de tráfico de drogas, portando uma pochete preta e, quando da aproximação das viaturas, demonstrou nervosismo e desviou seu trajeto, por isso, foi realizada a abordagem. Informaram que durante a revista pessoal foi localizado com o denunciado, em sua pochete, 07 (sete) invólucros contendo substância esverdeada semelhante à maconha. Narraram que a respeito, o abordado confessou dedicar-se à mercancia de drogas, bem como indicou o local onde estaria o restante do entorpecente: era um barraco desocupado a poucos metros do local da abordagem. Declararam que diante dos fatos deram voz de prisão a Victor e o conduziram à Distrital.

Em juízo, o policial militar Jefferson afirmou que estava em patrulhamento e viram o acusado. Disse que o réu ficou um pouco nervoso ao ver os policiais. Contou que o réu tentou se evadir, mas foi detido. Relatou ter encontrado 7 substâncias em uma pochete, na cintura, com o denunciado e este confessou a traficância. Contou ter o acusado mostrado o local onde estavam mais entorpecentes. Disse que tudo era maconha. Narrou que as drogas estavam embaladas em uma sacola plástica a 200 metros do acusado em um "barraco". Narrou que na equipe tinha três policiais. Relatou que o réu tinha aparência de morador de rua. Informou que o "barraco" era de madeira e tinha coisas de reciclagem com aparência de abandono. Contou que as drogas estavam entre os produtos de reciclagem. Relatou que o policial Rodolfo participou da abordagem. Disse que a porta tinha tranca. Contou que havia populares que presenciaram a abordagem.

A testemunha policial Bruno afirmou em juízo que em patrulhamento ao local abordaram o acusado e encontraram uma pochete com ele com entorpecentes parecidos

com maconha. Afirmou ter o acusado confessado o tráfico e informou que estava morando de favor. Narrou que em outro local, apontado pelo acusado, encontraram o restante das drogas. Relatou que estavam de moto e tiveram outros policiais para apoio. Informou que o acusado foi abordado na Rua Silvia Guimarães. Contou que o réu aparentava ser morador de rua. Não se recordou da distância da abordagem para o local das drogas. Informou que o policial Jeferson foi até o "barraco". Narrou ter ficado com o denunciado na rua. Disse que na delegacia viu que as drogas estavam divididas em papелotes, mas não viu o momento em que elas foram encontradas. Relatou que estava a 30 metros do local no qual as outras drogas foram localizadas.

O réu em seu interrogatório extrajudicial negou as acusações da polícia militar.

Em juízo, o acusado afirmou que estava descendo a rua com o carrinho de reciclagem. Disse ter sido abordado por três policiais e mostrou os documentos para eles. Informou que um dos agentes públicos relatou que iria levar o réu para averiguação do nome porque ele não estava batendo no sistema. Contou que soube da acusação de tráfico na delegacia. Relatou que não possuía drogas. Narrou ter os três policiais ficado com o acusado no local. Informou que era usuário de cocaína e crack. Destacou ter ficado 6 meses internado, ficando na clínica em agosto de 2021 a fevereiro de 2022.

Depreende-se das circunstâncias do flagrante e ainda pela quantidade de droga apreendida em poder do acusado, ser inconteste a prática de conduta relacionada a usuário drogas.

Os policiais militares informam que estavam em patrulhamento de rotina e visualizaram o acusado em atitude suspeita, em posse de uma pochete. Quando se aproximaram e realizaram a revista pessoal, encontraram 7 invólucros contendo maconha. No entanto, os agentes públicos divergem sobre a o encontro do restante das drogas.

O policial Jeferson afirmou ter abordado o acusado e encontrado 7 porções de maconha, acrescentando que o réu levou os agentes público até um "barraco" onde localizaram o restante das drogas. Já o agente público Bruno disse ter ficado com o denunciado no local e somente o policial Jeferson foi até o outro local indicado pelo acusado, detalhando que este não acompanhou o agente público Jeferson. Além disso, este narra que o tal "barraco" ficava a 200 metros da abordagem, mas Bruno conta que ficava a 30 metros.

Em que pese o endereço mencionado pelo policial Bruno, verifica-se que o agente público Jeferson estava seguro em relação ao endereço descrito na denúncia.

Embora o acusado tenha negado a posse de quaisquer entorpecentes, é certo que ficaram comprovados somente aquelas porções encontradas com ele, conforme depoimento dos policiais. Por outro lado, o fato de o réu ter negado ser usuário de maconha não impede a desclassificação da conduta do ponto de vista processual.

Então, somente é possível condenar o réu por aquilo que ficou provado, razão pela qual, por cautela, o caminho mais razoável é a desclassificação para o crime de posse/porte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que o acusado foi abordado com poucas drogas e ser primário, a condenação deve ser de 3 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório, ABSOLVENDO o réu VICTOR HUGO ALVES DE SÁ (RG: 71174559) , nos termos do artigo 386, inciso VII , do Código de Processo Penal da imputação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea j, do Código

Penal, desclassificando-se a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, condeno o réu a cumprir 3 meses de prestação de serviços à comunidade.

O réu poderá recorrer em liberdade porque assim respondeu ao processo.

Caberá ao Juízo de Execução Criminal decidir sobre eventual detração.

Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos.

P.I.C.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA